

1501982-72.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... ALEF DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque teria entre os dias 08 e 24 de janeiro de 2020, em horário e local incertos e, neste último dia, pela Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, altura do número 5.000, Tatuapé, nesta cidade e Comarca, recebido e conduzido em proveito próprio o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501982-72.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501982-72.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAL ALEF DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

LUAL ALEF DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque teria entre os dias 08 e 24 de janeiro de 2020, em horário e local incertos e, neste último dia, pela Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, altura do número 5.000, Tatuapé, nesta cidade e Comarca, recebido e conduzido em proveito próprio o veículo da marca Volkswagen, modelo Parati CL 1.8 MI, de placas CLL-8232, pertencente a Elvys Santos da Silva, sabendo ser produto de crime.

Segundo consta na denúncia, "no dia 08 de janeiro de 2020, Elvys Santos Da Silva estacionou o referido veículo em frente a sua residência, situada na Rua Cachoeira, nº 2.245, Presidente Dutra, em Guarulhos. Posteriormente, constatou que o automóvel, assim como o CRLV respectivo - que estava no seu interior - haviam sido furtados por indivíduo desconhecido, durante a madrugada (fls. 06 e 07/12). Após, então, o denunciado recebeu o veículo em questão, ciente da origem espúria do bem e, no dia 24 de janeiro de 2020, passou a conduzi-lo pela Marginal Tietê, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, oportunidade em que foi irradiado, via COPOM, a localização do veículo furtado por um dos radares da via em tela. Policiais Militares que realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações saíram ao encalço

do veículo, logrando êxito em localizá-lo e em interceptá-lo."

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido concedida liberdade provisória, mediante pagamento de fiança (fls. 48/50).

A denúncia foi oferecida às fls. 1/4, tendo sido recebida às fls. 62/63.

O réu foi citado (fls. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 98) por meio da Defensoria Pública, ratificado o recebimento da denúncia (fls. 100).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas Sanderson Araújo e Anderson Gonçalves Barbosa. Ausente a vítima Elvys Santos da Silva e as partes desistiram da oitiva dela. O réu não foi interrogado, posto que, revel.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, vez que comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Quanto à dosimetria da pena, observou que se trata de réu reincidente, pugnando pela fixação da pena acima do mínimo legal, impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de liberdade, além da fixação de regime prisional fechado.

Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da garantia à ampla defesa e da presunção de inocência pugnou pela absolvição do réu por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal, haja vista que o réu foi adquirente de boa-fé do veículo. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para receptação culposa, porque somente poderia se reconhecer que não agiu com as cautelas devidas no momento da aquisição do veículo. Por fim, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, fixação de regime prisional aberto (Súmula 269, do STJ), além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), auto de exibição/apreensão (fls. 23/24), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito da revelia do réu.

Vejamos.

O réu, na fase policial, declarou que "há duas semanas viu um anúncio no site "OLX" da venda de um veículo VW Parati pelo valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo feito contato com o anunciante "Sérgio", se encontraram na estação de trem de São Miguel Paulista, ele levou o veículo e o documento CRLV, se dirigiu com ele no despachante "Nogueira" localizado na Av. Oliveira Freire, número que não se recorda, esse despachante fez pesquisas no site do Detran, cópia que apresenta nesta oportunidade e informou que o veículo não tinha queixa nem restrição por esse motivo fechou o negócio e realizou o pagamento em dinheiro. Declarou que até ser abordado pelo policiais na data de hoje desconhecia que o veículo era furtado. Não sabe informar número de telefone, nome completo ou endereço do vendedor." (fls. 17) Em Juízo, o réu deixou de comparecer na audiência designada, tornando-se revel.

As evasivas do acusado, estão isoladas no conjunto probatório dos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, Elvys Santos da Silva, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "adquiriu o veículo VW/Parati, placas CLL 8382 mas ainda não transferiu os documentos para seu nome, esclarecendo que ainda não tirou sua carteira nacional de habilitação. O veículo encontrava-se estacionado em frente a sua residência e foi furtado na madrugada de 08/01/2020, tendo registrado o B.O. na delegacia eletrônica, protocolo 32748/20, porém, posteriormente foi comunicado que o registro não foi aceito pelo motivo de não

estar registrado em seu nome por esse motivo deveria comparecer pessoalmente a uma delegacia de polícia para fazer o registro, procedimento este que ainda não havia adotado por motivo de trabalho. Na data do furto, ocorrido na Rua Cachoeira, altura do numeral 2245, Município de Guarulhos-SP comunicou a Polícia Militar através do telefone 190 e na data de hoje recebeu contato dos policiais, os quais solicitavam sua presença nesta delegacia, onde compareceu e apresentou o documento unico de transferência do veículo e a chave original, esclarecendo que o documento CRLV estava dentro do veículo e também havia sido subtraído na data de 08/01/2020. Nesta delegacia foi formalizado o registro do furto do veículo e do documento CRLV através do B.O. 610/2020. Informa que seu veículo encontra-se danificado tanto na parte externa (lataria/lanternas) como na parte interna (sem os bancos, somente encontra-se no auto o banco do motorista). Declara que a chave que estava sendo utilizada pelo indivíduo que foi encontrado com seu carro, apreendida nesta delegacia, desconhece totalmente."

Em juízo, a vítima não foi localizada e, teve sua oitiva dispensada pelas partes. A testemunha Sanderson Araujo, em fase policial (fls. 07), relatou que, na data dos fatos, "é policial militar, componente da viatura prefixo M-51020 da Força Tática do 51 BPMM, informando terem sido acionados, via Copom, para darem atendimento a ocorrência onde um veículo VW/Parati, de cor vermelha, placas CLL 8382, produto de furto, teria passado pelo radar existente na Marginal Tietê próximo ao Clube Corinthians, motivo pelo qual imediatamente para lá se dirigiram, logrando êxito em realizar a abordagem ainda na Marginal Tietê, naquele trecho, Av. Condessa Elizabeth de Robiano, altura do numeral 5500. O condutor do veículo foi identificado como Lual Alef dos Santos e inquirido acerca da procedência do veículo declarou que o tinha adquirido há um mês via internet, que havia pago o valor de R\$ 1.500,00, apresentou o documento CRLV do veículo mas não soube informar nenhum dado do vendedor, além do que a chave do auto utilizada por ele assemelhava-se a uma "mixa". A vítima foi contactada, Elvys Santos da Silva, o qual confirmou que o veículo havia sido furtado na data de 08/01/2020 na Rua Cachoeira, altura do numeral 2245, Município de Guarulhos-SP, que havia tentado registrar a ocorrência através da Delegacia Eletrônica, protocolo 32748/20 mas que posteriormente foi informado que seu registro tinha sido recusado e deveria registrar pessoalmente em uma delegacia de polícia, procedimento este que ainda não havia adotado. Vítima se fez presente nesta Unidade onde foi elaborado o B.O. 610/2020 relacionado ao furto do auto, inclusive ele informou que o documento CRLV do veículo encontrava-se em seu interior e também havia sido subtraído. Apresentou a chave original do veículo e o documento único de transferência. Lual Alef dos Santos recebeu voz de prisão em flagrante delito por infração ao artigo 180 do CPB."

A testemunha Anderson Gonçalves Barbosa, em fase policial (fls. 09), relatou que, na data dos fatos, apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda. Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que realizavam patrulhamento regular no dia dos fatos, quando receberam informação, via COPOM, de que o radar inteligente da Polícia Militar tinha detectado um veículo transitando em via pública e que era produto de furto. Dada ordem de parada, o réu não reagiu e, em entrevista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém o veículo era, de fato, furtado e, o réu usava uma chave mixa para fazê-lo funcionar. Segundo o réu, tinha comprado o veículo pela internet, mas não sabia fornecer dados qualificatórios acerca do vendedor.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para testemunhas se dessem a alterar

a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Quanto ao dolo do crime de receptação, cumpre anotar que nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos. A aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária. Assim, cabe ao julgador, exatamente como se faz na espécie, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas, aí sim, diretamente ao delito imputado.

O dolo na conduta do acusado é evidente nesse caso.

Com efeito, quando o agente é detido na posse de objeto produto de crime, cabe a ele provar sua boa-fé em relação à posse do objeto, sem que isto implique inversão do ônus da prova (CPP, art. 156), consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ: "Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, considerando que esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu (STJ, HC366.639/SP, Min. Félix Fischer, 5ª T., j. 28.03.17, DJe 05.04.17).

No mesmo sentido: "A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ, HC 388.640/SP, Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 13.06.17, DJe 22.06.17). E, neste sentido, inexistente nos autos qualquer demonstração acerca da origem lícita do referido automóvel na posse do réu.

Não só o veículo era produto de crime, como também o laudo pericial de fls. 115/117 aponta "01 (uma) chave, usada, similar aquelas utilizadas para abertura e no acionamento de veículos automotivos, de segredo duplo, metálica, com empunhadura revestida de material sintético, de cor preta, ostentando a logomarca "VOLKSWAGEN", apresentando vestígios de aplicação de elemento abrasivo nas duas faces do palhetão, tornando-o afilado e pontiagudo. A peça descrita, face as suas características, é vulgarmente denominada "mixa", com 4,0cm de palhetão e 7,0cm de comprimento total", o que reforça a sua origem espúria.

O réu, em Juízo, restou revel, não comparecendo nos autos para nos informar dados acerca da localização, contato ou nome completo.

Não há, portanto, como se alegar desconhecimento da origem espúria ou, ainda, hipótese de crime culposos. O dolo na conduta do réu é evidente nesse caso.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a sua conduta subsume-se in totum ao crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito da revelia do réu, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 180, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que nenhuma delas destoa do ordinário, razão pela qual fica a pena base no mínimo legal.

Fica a pena base, portanto, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente, como se depreende da certidão de fls. 136/138 (processo nº 0014753-16.2017.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 13/05/2020), incidindo aumento de 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente, razão pela qual não se aplica a súmula 269 do STJ. Pelas mesmas razões, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu LUAL ALEF DOS SANTOS, CPF 419.143.648-13, RG 49822702-SP, por infração ao artigo 180, caput do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Tendo respondido solto e, ante o regime imposto, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Nos termos do artigo 91 do Código Penal, decreto a perda dos instrumentos e/ou do produto do crime em favor da União (chave mixa - fls. 24 e 115/117), ressalvado eventual direito de lesado ou terceiro de boa-fé. Oficie-se, para destruição/leilão, nos termos dos artigos 123/124 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 23 de novembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA